Nota Técnica SEI nº 683/2025/MPO

Assunto: **180ª Reunião Cofiex. Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes.**

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. A presente Nota Técnica trata de análise desta Coordenação-Geral de Acompanhamento de Assuntos de Controle e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento e Orçamento (CGCOR/SOF/MPO) acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex), para preparação de programa federal com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

2. Informa-se que, respeitadas as competências da SOF, e após consultada a Subsecretaria de Programas Sociais (SESOC), esta CGCOR sugere a **não aprovação do Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes** pelos motivos expostos nesta Nota Técnica. Todavia, o óbice identificado poderá ser sanado se, até a realização da 180ª Cofiex, agendada para 18 de junho de 2025, o Ministério dos Transportes encaminhar documentação comprobatória sobre a aprovação do Programa, pelo Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC), dentro do rol das ações e medidas a serem executadas no âmbito do Novo PAC, justificando a opção pelo financiamento externo ainda que tenha tratamento similar, no âmbito do referencial monetário, à utilização de recursos internos.

3. Em todo o caso, cabe alertar que a aprovação pela Cofiex não tem o condão de garantir recursos adicionais nem de afastar a submissão das despesas discricionárias à limitação de empenho prevista no art. 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

CONTEXTUALIZAÇÃO

4. Por meio de mensagem eletrônica encaminhada em 14/05/2025, a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do MPO (SEAID/MPO) encaminhou a esta SOF, a pauta atualizada da 180ª Reunião Cofiex, da qual consta a submissão para deliberação do "Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes" (pleito 258993514/2025), cujo proponente é o Ministério dos Transportes (MT).

5. Inicialmente, é preciso esclarecer que esta análise não abrange qualquer juízo de oportunidade e conveniência política sobre a matéria, não exime a manifestação dos demais membros da Cofiex, está fundamentada nas competências da SOF e pautada tanto na observância das regras fiscais vigentes quanto na legislação vigente acerca dos procedimentos para inclusão das respectivas dotações nos Projetos de Leis Orçamentárias (PLOAs) e nas respectivas Leis Orçamentárias Anuais (LOAs).

6. Informa-se que as competências da SOF foram estabelecidas no art. 20 do Anexo I do Decreto n. 11.353, de 1º de janeiro de 2023, e alterações posteriores, transcrito a seguir:

> "Art. 20. À Secretaria de Orçamento Federal compete:
> I - coordenar, consolidar e supervisionar a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias e da

proposta orçamentária da União, compreendidos os orçamentos fiscal e da seguridade social;
II - estabelecer as normas necessárias à elaboração e à implementação dos orçamentos federais sob sua responsabilidade;
III - acompanhar a execução orçamentária, sem prejuízo da competência atribuída a outros órgãos;
IV - elaborar estudos e pesquisas concernentes ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento do processo orçamentário federal;
V - orientar, coordenar e supervisionar tecnicamente os órgãos setoriais de planejamento e orçamento;
VI - exercer a supervisão da Carreira de Planejamento e Orçamento, em articulação com as demais unidades interessadas;
VII - estabelecer as classificações orçamentárias da receita e da despesa;
VIII - acompanhar e avaliar o andamento da despesa pública e de suas fontes de financiamento e desenvolver e participar de estudos econômico-fiscais destinados ao aperfeiçoamento do processo de alocação de recursos;
IX - acompanhar, avaliar e elaborar estudos sobre as políticas públicas e a estrutura do gasto público;
X - acompanhar e propor, no âmbito de sua competência, normas reguladoras e disciplinadoras relativas às políticas públicas em suas diferentes modalidades;
XI - avaliar o gasto público, os seus impactos sobre indicadores econômicos e sociais e propor medidas para o seu aperfeiçoamento, em articulação com outros órgãos;
XII - desenvolver ações destinadas à apuração da eficiência, da eficácia e da efetividade dos gastos públicos diretos da União;
XIII - promover a articulação com órgãos públicos, setor privado e entidades não governamentais envolvidos nas competências da Secretaria;
XIV - elaborar subsídios para formulação de políticas públicas de longo prazo destinadas ao desenvolvimento sustentável nacional;
XV - acompanhar e propor as normas reguladoras e disciplinadoras sobre a participação social na elaboração do orçamento federal;
XVI - participar de iniciativas de entidades bilaterais, plurilaterais e da sociedade sobre assuntos orçamentários; e
XVII - coordenar e gerir o Sistema de Planejamento e Orçamento Federal, envolvendo a orientação, a coordenação e a supervisão técnica dos órgãos setoriais de orçamento."

7. Sobre as Regras Fiscais vigentes, primeiramente, é imperativo alertar que as despesas custeadas com fontes de operação externa estão sujeitas às referidas regras, tanto às relativas ao cumprimento da meta de resultado primário quanto às relacionadas com a observância dos limites individualizados de despesas primárias definidos no Regime Fiscal Sustentável. Assim, as referidas despesas, quando classificadas como despesas primárias, poderão ser submetidas a contingenciamento e/ou a bloqueio orçamentário de forma análoga àquelas custeadas com recursos internos (do Tesouro Nacional ou do órgão), para atendimento ao art. 9º da LRF.

8. Desta forma, considerado o espírito da LRF, que define que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios, considera-se pertinente que os órgãos executores avaliem, durante a preparação do contrato e sua execução, os investimentos necessários para o cumprimento das metas pactuadas, assim como a capacidade de priorizar os recursos em relação às demais atividades do órgão, consideradas as regras fiscais vigentes.

9. Nesse sentido, entende-se recomendável que os órgãos executores do Programa estabeleçam medidas de priorização e de mitigação de riscos, para que, quando identificado risco

de restrição orçamentária, seja possível adotar, tempestivamente, ações cabíveis para minimizá-los. Dentre as quais, citam-se: a conclusão de projeto em andamento; o adiamento de início de um outro projeto; o remanejamento de recursos no âmbito do próprio órgão; o cancelamento parcial do valor do contrato; a prorrogação do prazo de desembolso; etc.

10. Sobre a inclusão da dotação na LOA, destaca-se que, conforme o inciso I do § 1º do art. 32 da LRF, é preciso prévia e expressa autorização para contratação da operação de crédito **no texto da LOA**, em crédito adicional ou lei específica. Para o exercício financeiro de 2025, a referida autorização está estabelecida no art. 8º da Lei n. 15.121, de 10 de abril de 2025.

11. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), por sua vez, dispõe sobre a inclusão das dotações relativas às operações de crédito externas contratadas no orçamento federal. Cabe esclarecer que, até o orçamento de 2025, somente era permitida a inclusão no PLOA de operações de crédito externas contratadas ou cujas cartas-consulta fossem autorizadas pela Cofiex até 15 de julho de 2024. Porém, o PLN 2/2025, em fase de tramitação, relativo à LDO 2026, em seu art. 21, traz uma inovação ao estabelecer que as dotações poderão ser incluídas no PLOA 2026 previamente à aprovação da Cofiex, com o objetivo de permitir ao órgão executores avaliar o espaço fiscal e demonstrar a capacidade de inclusão da dotação no orçamento federal.

12. Por fim, sobre o Processo Orçamentário, durante a elaboração da LOA, após deliberação da JEO, considerado o equilíbrio da gestão dos recursos públicos, à redução de incertezas no ambiente econômico e à sustentabilidade intertemporal do endividamento público, a SOF informa os referenciais monetários das despesas primárias aos diversos Ministérios, a quem compete, enquanto executor das políticas públicas, a alocação dos recursos em suas unidades orçamentárias e ações orçamentárias, em consonância com suas prioridades setoriais. Portanto, cabe ao órgão a garantia de recursos para as despesas decorrentes da contratação com financiamento externo.

13. Durante a execução do contrato, caso o órgão, ao fazer a avaliação dos investimentos necessários para fazer frente aos compromissos assumidos, identifique a necessidade de recursos adicionais poderá solicitar a abertura de crédito suplementar, observada as disposições da LOA e os prazos e procedimentos definidos pela SOF em portaria.

Informações Sobre o Pleito extraídas do Portal de Financiamento Externo (PFE)

14. Conforme dados extraídos do PFE, em 26/05/2025, o objetivo do "Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes" é melhorar a produtividade e a competitividade da economia, por meio do aumento da eficiência nos investimentos em infraestrutura rodoviária.

15. Em relação às condições de financiamento, o pleito informa que o agente financiador é o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), no valor total de US$ 500 milhões, sem contrapartida local, com prazo total de 300 meses, sendo 72 meses de carência. Pelo observado, há previsão de desembolso de 120 meses. Pelo observado, há previsão de desembolso de 36 meses, e, considerado o cronograma apresentado no pleito, no primeiro ano, a previsão de desembolso é de US$ 18,6 milhões, sendo o maior desembolso previsto no sexto ano, quando alcançará o valor de US$ 93,8 milhões.

16. Ainda, segundo o documento supracitado, o Programa prevê o primeiro desembolso para o ano de 2026, sendo que "o montante orçamentário necessário para tal despesa será previsto no PLOA 2026, em fase atual de elaboração".

17. A Nota Técnica n. 7/2025/DOP-SNTR/SNTR, encaminhada como Anexo ao pleito no Portal de Financiamento Externo (PFE), informa que os recursos serão aplicados na Unidade Orçamentária "39101 - Ministério dos Transportes", consignados na ação orçamentária "00VR - Participação da União em projetos de concessões rodoviárias outorgadas à iniciativa privada", destinadas a despesas de capital (GND 4490), classificada com o identificador de Resultado Primário "RP3", relativa a despesas primárias discricionárias, integrantes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

18. Conforme a referida Nota Técnica, o empreendimento foi incluído no PAC por meio da

Resolução CGPAC n. 1, de 19 de dezembro de 2023, no Eixo “Transporte Eficiente e Sustentável”, sub-eixo “Rodovias”, sob o nome do Empreendimento “Aportes Públicos em Novas Concessões”.

19. Consta como anexo ao pleito, declaração, de 6 de maio de 2025, da Secretária Nacional de Transporte Rodoviário, na qualidade de ordenadora de despesas, atestando que a despesa tem adequação orçamentária com a Lei Orçamentária Anual (LOA) e é compatível com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) vigentes.

20. Consta, ainda, declaração, de 6 de maio de 2025, assinada pelo Secretário-Executivo do Ministério dos Transportes, atestando que o Órgão “possui condições de acomodar o ingresso dos recursos externos solicitados por meio do Pleito nº 258993514/2025 (...), nos limites orçamentários e financeiros estabelecidos” e informando “que a estratégia que irá adotar para acomodar a operação de crédito no seu orçamento consiste na priorização do projeto no planejamento dos próximos exercícios orçamentários, inclusão de fonte específica para financiamento externo, em ação orçamentária existente compatível com o objeto e eventuais remanejamentos necessários entre ações orçamentárias, sem ampliação dos limites fixados pelo Ministério do Planejamento e Orçamento para este e demais anos fiscais”

ANÁLISE

21. Passando-se à análise sobre a adequação orçamentária do Programa, primeiramente em relação às regras fiscais vigentes, observou-se que o valor total do projeto será considerado como despesa discricionária, ou seja, a operação de crédito tem impacto no cumprimento da meta de resultado primário, estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, assim como no limite individualizado de despesas primárias.

22. Sobre a incorporação dos recursos na lei orçamentária anual, observa-se que o cronograma prevê a incorporação de recursos a partir de 2026, assim, sugere-se que as dotações sejam incluídas no PLOA 2026.

23. Ressalta-se que, apesar de o MT afirmar que o Programa foi incluído no PAC por meio da Resolução CGPAC n. 1, de 19 de dezembro de 2023, no Eixo “Transporte Eficiente e Sustentável”, sub-eixo “Rodovias”, sob o nome do Empreendimento “Aportes Públicos em Novas Concessões”, não foi identificado no Portal de Financiamento Externo documento do CGPAC com aprovação específica para inclusão dos recursos externos como fonte de financiamento dos empreendimentos.

24. Assim, considerando a falta da documentação acima referida, a SEINF, manifestou-se contrária à contratação da operação de crédito nos termos propostos no pleito, tendo em vista ser inoportuna e contrária ao interesse público por representar assunção de custo adicional decorrente do pagamento de juros e encargos, além de sujeição às variações cambiais constante das condições de financiamento da operação.

25. Diante do exposto, considera-se pertinente a não aprovação do pleito neste momento, recomendando-se duas alternativas: (i) o envio à SOF de aprovação do CGPAC para inclusão dos recursos externos às ações integrantes do Novo PAC; ou (ii) a inclusão das dotações no PLOA, com posterior submissão do Programa a nova reunião da Cofiex.

26. Por fim, cabe alertar que compete aos órgãos executores, durante a preparação do contrato e sua execução, avaliar os investimentos necessários versus as regras fiscais vigentes, assim como a capacidade de priorizar as despesas do Programa/Projeto versus o limite de movimentação e empenho disponibilizado para o órgão, com o objetivo de adotar as medidas pertinentes tempestivamente.

CONCLUSÃO

27. Diante do exposto, respeitadas as competências da SOF, e após consultada a Subsecretaria de Programas Sociais (SESOC), esta CGCOR sugere a **não aprovação do Programa de Concessões Rodoviárias Inteligentes**, pelos motivos expostos nesta Nota Técnica. Todavia, o óbice identificado poderá ser sanado se, até a realização da 180ª Cofiex, agendada para 18 de junho de 2025, o Ministério dos Transportes encaminhar documentação comprobatória sobre a aprovação do Programa, pelo Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento (CGPAC), dentro do rol das ações e medidas a serem executadas no âmbito do Novo PAC, justificando a opção pelo financiamento externo ainda que tenha tratamento similar, no âmbito do referencial monetário, à utilização de recursos internos.

28. Em todo o caso, cabe alertar, que a aprovação pela Cofiex não tem o condão de garantir recursos adicionais nem de afastar a submissão das despesas discricionárias a limitação de empenho, prevista no art. 9º da LRF.

RECOMENDAÇÃO

29. Sugere-se o encaminhamento desta Nota Técnica à consideração superior do Secretário de Orçamento Federal para subsidiar a tomada de decisão e, consequentemente, o voto na 180ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos acerca da proposta de autorização, pela Comissão de Financiamentos Externos (Cofiex) para preparação do Programa com o apoio de natureza financeira de fontes externas.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

LEILA KUHNERT CAMPOS

Representante da Secretaria no

Grupo Técnico da Comissão de Financiamentos Externos

Documento assinado eletronicamente por **Leila Kuhnert Campos**, **Coordenador(a)-Geral**, em 09/06/2025, às 14:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://colaboragov.sei.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **51333357** e o código CRC **E302F425**.

Referência: Processo nº 10080.000693/2025-16. SEI nº 51333357